

한국가스공사 상임감사위원회

경고 요구 및 통보

일련번호 제23-공급종합-26호

제목 부정당업자 입찰 참가자격 제한 미조치 등 계약업무 부적정

소관부서 ●●본부 ◆◆◆◆본부

조치부서 ⊖⊖⊖⊖본부 ⊕⊕⊕⊕처, ●●본부 ◆◆◆◆본부

내용

1. 업무 개요

●●본부에 소속되어있는 각 지역본부 ▽▽부는 공사 「직제규정시행세칙」에 따른 계약 담당부서로서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 공사 「계약업무관리지침」 등에 따라 각 관할지역에서 집행하는 공사·용역·물품제조 및 구매 건에 대한 입찰공고, 계약의 체결 및 변경, 부정당업자 입찰 참가자격 제한 등 계약관리 업무 전반을 담당하고 있다.

2. 부정당업자 입찰 참가자격 제한 미조치

가. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장은 계약 이행을 부실·조잡 또는 부당하게 하거나, 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 아니한 자에게 2년 이내의 범위에서 입찰 참가자격을 제한하도록 되어 있다.

따라서 계약 담당부서는 계약을 체결한 업체가 정당한 사유 없이 계약을 불이행하는 경우 공사 「계약업무관리지침」에서 정하는 바와 같이 입찰 참가자격 제한을 위

한 제재 조치를 취하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부는 2019. 2. 22. 관내 해저배관¹⁾ 사설항로표지의 유지관리를 위하여 주식회사 <<<<과 용역계약을 체결하였으며, 계약의 주요내용은 【표 1】과 같다.

【표 1】 사설항로표지 위탁관리용역 주요내용

항목	주요내용
계약명	◆◆해저배관 사설항로표지 위탁관리용역
계약상대자	주식회사 <<<<
계약기간	2019. 2. 21.부터 2021. 2. 20.
계약금액	50,389,900원

※ 출처 : 공사 전자조달시스템 내 계약내용 재구성

위 계약의 종료가 임박했던 2021. 2. 9. 주식회사 <<<<은 코로나19로 인한 자재 수급 지연 및 기상 문제 등을 사유로 계약기간 연장을 요청하였고, 2021. 2. 15. ◆◆◆◆본부는 계약기간을 2021. 3. 20.까지 연장하는 내용의 변경계약을 체결하였다.

하지만 주식회사 <<<<은 연장된 계약기간 내 인양점검 업무를 완료하지 못하였고, 2021. 3. 18. ◆◆◆◆본부에 송부한 회사 공문 내용²⁾과 달리 2021. 3. 31.까지도 인양점검 작업을 완수하지 못하였다. 이에 ◆◆◆◆본부는 2021. 4. 1. 계약상대자인 주식회사 <<<<에 계약해지를 통보하고, 계약보증금을 공사에 귀속하는 등 후속조치를 취하였다.

그러나 후속조치 과정에서 ◆◆◆◆본부 ▽▽부는 정당한 사유 없이 계약을 불

1) XXXXLT에서 ㉠G/S간 ㉡만 해저배관(3Km)

2) << 2021-660(2021. 3. 18.) “◆◆해저배관 사설항로표지 위탁관리용역 중 인양점검 계획 보고의 건”에서 2021. 3. 31.까지 인양점검 작업을 완료할 예정이며, 기한 내 작업 종료가 안 될 경우 계약해지 통보에 이의가 없다고 밝힘

이행한 계약상대자를 상대로 입찰 참가자격 제한 조치를 취하지 않았다.

그 결과 해당 업체는 2022. 3. 15. ■■■■본부에서 공고한 ‘22년~’24년 ㉠㉠항
사설항로표지 위탁관리용역 입찰에서 별다른 제재 없이 낙찰자로 선정되게 되었고,
◆◆◆◆본부 계약 건과 마찬가지로 용역 과업 중 상당부분(인양 점검 업무)을 불이행하
였다. 이에 ■■■■본부는 해당 계약을 해지하고 주식회사 <<<<의 입찰 참가자
격을 제한하기 위한 절차를 진행 중에 있다.

3. 계약기간 연장 및 계약해지 시 일상감사 누락

가. 관계법령 및 판단기준

공사 「감사규정」 [별표 1]은 당초 일상감사를 필한 계약 건에 대한 계약기
간의 변경·준공처리 시 일상감사를 요청하도록 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆◆본부 ▽▽부는 당초 일상감사를 필하였던 【표 1】의 계약
에 대한 계약기간 변경 및 계약해지 시 일상감사를 누락하였다.

그 결과 계약변경 및 해지에 따른 후속조치를 적절히 취하도록 주의를 환기
하는 일상감사 의견이 적절히 전달될 수 없었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ▽▽부는 감사결과를 받아들이면서 해당 사안(부정당업자 입찰
참가자격 제한 미조치)의 후속조치와 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다는 의견을
제시하였다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등에서 규정하는 계약관리 업무를 소홀히 하고, 일상감사를 누락한 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

◆◆◆◆본부장은

주식회사 <<<<의 입찰 참가자격 제한을 위한 계약심의위원회 개최를 요구하여, 적절한 제재가 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

◆◆◆◆본부 ▽▽부 대리 JJA

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ▽▽부